

1501304-97.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... sem autorização e para fins de tráfico, um total de 11,08g (onze gramas e oito centigramas) de cocaína na forma de crack, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica, bem como apreenderam em poder delas a quantia total de R\$ 116,00 em dinheiro, produto do narcotráfico. A prisão em flagrante da ré Rosmerli dos Santos foi convertida em prisão preventiva em 08 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1501304-97.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2242834/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20083224 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 5171/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2242834 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 5171/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSMERLI DOS SANTOS e outro

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Justiça Gratuita

Em 31 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Auxiliar Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno

escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presente o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO, presente a acusada ROSMERLI DOS SANTOS, ausente o(a) acusado(a) FABRÍCIO DOMINGUES DA SILVA (nome social Thayla), mas presente o defensor(a) de ambos: o Exmo Sr. Dr. MARCELO MARTINIANO DE OLIVIERA, d. Defensor Público e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) a(s) testemunha(s) comuns JEAN ELIAS VASCONCELOS, LUCAS CARVALHO DE ANDRADE e BRUNO HENRIQUE CASIMIRO; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, os depoimentos, interrogatórios, e/ou alegações finais foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams", e nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estarão disponíveis o E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) BRUNO, JEAN, e LUCAS, bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) ROSMERLI, colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams". Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Ausente o(a) acusado(a) FABRÍCIO (nome social Thayla), que devidamente citado(a) e intimada, mudou-se de endereço sem atualizá-lo nos autos, conforme certificado às fls. 239 e 269, decreto sua revelia, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal, e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução criminal e determino que se passe aos debates orais. Sem demora, foi dada a palavra às partes, tendo as alegações finais da acusação, e da defesa, sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. VISTOS. ROSMERLI DOS SANTOS e FABRÍCIO DOMINGUES DA SILVA (nome social THAYLA), qualificadas nos autos, foram denunciadas como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 19h58min, na Rua Pedro Barbosa, altura do número 220, e na residência situada à Rua Pedro Barbosa, 376, no bairro João Paulo II, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, foram surpreendidas por policiais militares guardando e mantendo em depósito, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 11,08g (onze gramas e oito centigramas) de cocaína na forma de crack, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica, bem como apreenderam em poder delas a quantia total de R\$ 116,00 em dinheiro, produto do narcotráfico. A prisão em flagrante da ré Rosmerli dos Santos foi convertida em prisão preventiva em 08 de setembro de 2021 (fls. 59/61). Os réus foram notificados (fls. 177 e 198) e apresentaram defesa preliminar (fls. 206). A denúncia foi recebida no dia 22 de outubro de 2021 (fls. 211/214) e os réus foram devidamente citados (fls. 239 e 243). Foram juntadas aos autos Folha de Antecedentes (fls. 42/45 e 245/259) e certidão de eventos (fls. 40/41 e 260/262). Nesta data, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas comuns Jean Elias Vasconcelos, Bruno Henrique Casimiro e Lucas Carvalho de Andrade. Após, a ré Rosemerli foi interrogada, tendo sido decretada a revelia da ré Thayla. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente. Com efeito, com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, a materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/17), termo de depoimento (fls. 02/03, 04 e 05), termo de interrogatório (fls. 08/09), termo de declarações (fls. 07), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), diversos e outros (fls. 20/21), laudo de constatação (fls. 23/25), laudo pericial (fls. 38/39 e 187/191), documentos intermediários (fls. 85/86) exame químico-toxicológico (fls. 155/157 e 183/185) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. O mesmo, porém, não se diga em relação ao crime de associação ao tráfico. Senão, vejamos. Na Delegacia de Polícia (fls. 08/09), a ré Rosmerli dos Santos admitiu a traficância e alegou que as drogas encontradas seriam de sua propriedade.

Negou, porém, qualquer associação com a corré Thayla. Em Juízo, tornou a admitir a propriedade das drogas apreendidas, mas alegou que as mesmas seriam destinadas a seu consumo e que apenas tinha pensado em vendê-las, o que, porém, não chegou a fazer. Por sua vez, o réu Fabrício Domingues da Silva, nome social Thayla, negou qualquer envolvimento com o comércio de entorpecentes. Alegou que, na data dos fatos, pediu a quantia de R\$ 2,00 para um motociclista, momento em que foi abordada pelos policiais. Já os policiais militares Jean Elias Vasconcelos e Bruno Henrique Casimiro relataram que, durante um patrulhamento de rotina, avistaram o motociclista Lucas conversando com Thayla. Como se tratava de local conhecido por ser ponto de tráfico, resolveram abordá-los. Disseram que com eles nada de ilícito foi encontrado. Todavia, ao indagarem Lucas, este informou que teria ido ao local para comprar maconha, mas que havia sido informado por Thayla que ali só possuía crack. Próximo a eles estava a acusada Rosmerli que, ao ser questionada, admitiu a traficância. Em diligências, encontraram 01 invólucro contendo aproximadamente 28 pedras de "crack" ao lado de Rosmerli, bem como a quantia de R\$ 116,00. Rosmerli informou que guardava mais entorpecentes em sua residência, onde foram encontraram mais 05 invólucros contendo aproximadamente 28 pedras em cada um, escondidos em um tubo/pote (cor branca), além de anotações relacionadas ao tráfico. Por fim, a testemunha Lucas Carvalho de Andrade relatou que teria ido ao local dos fatos para adquirir drogas, tendo parado a motocicleta e perguntado a "Thayla" se ela possuía maconha. Contou que, na ocasião, Thayla lhe disse que ali só tinha crack, mas que iria buscar maconha um pouco mais pra baixo na rua. Esclareceu que, nesse momento, todos foram abordados pelos policiais. Pois bem. Como se vê, não há dúvidas acerca do envolvimento de ambas as acusadas no tráfico de entorpecentes. Primeiro, porque, segundo os policiais, o local já era conhecido como ponto de tráfico e também havia notícia da participação de ambas as réas no comércio de entorpecentes. Segundo, porque a própria ré Rosmerli confessou na fase inquisitiva tanto a propriedade quanto a traficância. Terceiro, porque a testemunha Lucas relatou que estava comprando drogas da ré Thayla pouco antes da abordagem policial e que, segundo ela, esta só tinha 'crack' ali no momento, o que foi confirmado pela apreensão do referido entorpecente com a corré Rosmerli, que estava sentada bem ao lado de Thayla. Além disso, também foram apreendidas outras porções idênticas da mesma droga no interior da residência de Rosmerli, o que evidencia que ambas estavam comercializando drogas em frente à residência e que iam buscando mais entorpecentes no interior da casa conforme fossem realizando as vendas. Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a condenação de ambas as réas pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Por outro lado, apesar da existência de indícios, entendo que não restou suficientemente demonstrado o vínculo duradouro entre as acusadas no que diz respeito à venda de entorpecentes, sendo de rigor, portanto, a absolvição de ambas em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria das penas. I - Rosmerli: Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como Maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de efetuar qualquer redução, haja vista que, como se sabe, não se reduz a pena para aquém do mínimo legal nesta fase, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, apesar da primariedade da acusada, a quantidade de entorpecentes apreendida e as circunstâncias do fato demonstram, inequivocamente, que a ré vinha se dedicando à prática do crime de tráfico, tendo ela mesma confessado que estava desempregada na ocasião. II- Fabrício (Thayla): Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, verifico que a acusada possui quatro condenações transitadas em julgado e sem efeito de reincidência (execuções 01 a 04 às fls. 256/258), razão pela qual

fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Da mesma forma, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33

da Lei nº 11.343/06, em razão dos péssimos antecedentes, da quantidade de entorpecentes apreendida e das circunstâncias do fato, que demonstram, inequivocamente, que a ré vinha se dedicando à prática do crime de tráfico. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO a ré ROSMERLI DOS SANTOS à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e o réu FABRÍCIO DOMINGUES DA SILVA (nome social THAYLA) à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa como incursão no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Por outro lado, ABSOLVO ambas as rés em relação ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Fixo o valor unitário de dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente. Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007). Como a ré Rosmerli respondeu ao processo presa, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Recomende-se a ré Rosmerli na prisão em que se encontra. Por outro lado, como o réu Fabrício (Thayla) respondeu ao processo solto, não tendo sobrevivendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Oportunamente, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 116,00) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes eventualmente guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condeno as rés, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário. Em seguida, o Defensor dos acusado(s) manifestou interesse em RECORRER DA SENTENÇA. Pelo(a) MM Juiz(a) foi dito que recebia o recurso. Abra-se vista à Defensoria Pública, para o oferecimento das razões de recurso, no prazo legal. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente